

[예상][01.02-2]공무원이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형 및 구분 근거

【문제 1.2】

<사례>

A 시장은 화장장 건립을 위한 계획을 추진중이다. 한편, 甲은 자신의 집 인근에 화장장 건립을 추진하는 행정청의 계획을 알게 되었고, 해당 계획이 확정되어 발령되기 전에 미리 법원에 이를 금지해 달라는 소송을 제기하고자 한다. 한편, 공무원 乙은 소속 기관장으로부터 받은 정직 처분이 무효임을 전제로, 기 발생한 미지급 보수의 지급을 구하는 소송을 제기하려고 한다.

(물음 2) 乙이 미지급된 보수를 청구하기 위해 제기해야 하는 소송의 유형(항고소송 vs 당사자소송)을 판례의 입장에 근거하여 구분하고, 그 이유를 기술하라.